Droit du numérique et protection des données

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-18

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le cadre juridique des activités numériques et de la protection des données personnelles, enseigné en principes et en mécanismes : domaines et sources du droit du numérique, principes de la protection des données (finalité, consentement, sécurité), présentation du cadre malien et de l'autorité compétente (APDP) par ses fonctions, formation et preuve des contrats en ligne, signature électronique, aperçu sobre des principales infractions de cybercriminalité, responsabilité des hébergeurs et des plateformes, et droits des personnes sur les réseaux sociaux. Aucun texte reproduit ni numéroté : les textes en vigueur font foi.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit du numérique : domaines et sources
• Leçon 2 — La protection des données personnelles : principes (finalité, consentement, sécurité)
• Leçon 3 — Le cadre malien : la loi relative à la protection des données et l'autorité compétente (présentation)
• Leçon 4 — Le commerce électronique : formation et preuve des contrats en ligne
• Leçon 5 — La signature électronique et la valeur des écrits numériques
• Leçon 6 — La cybercriminalité : principales infractions (aperçu)
• Leçon 7 — La responsabilité des acteurs d'Internet : hébergeurs et plateformes (aperçu)
• Leçon 8 — Réseaux sociaux et droits des personnes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un achat conclu d'un clic, une photo publiée en quelques secondes, des notes d'élèves conservées dans un fichier, une signature apposée sans papier : le numérique a déplacé dans l'espace des réseaux des actes que le droit encadrait depuis longtemps sur des supports matériels. Le droit du numérique n'est donc pas un droit venu d'ailleurs : c'est le droit des contrats, de la preuve, de la responsabilité et des libertés, confronté à des techniques qui démultiplient la vitesse, la copie et la diffusion. Ce cours en dessine la carte, avec un fil conducteur : protéger les personnes sans étouffer les usages, et donner des preuves solides à des échanges devenus immatériels.

Le cœur du cours est la protection des données personnelles. Dès qu'un service identifie une personne — un nom, un numéro, une image, un identifiant — il traite des données qui la concernent, et ce traitement n'est pas libre : il obéit à des principes que ce cours reformule — une finalité déclarée, des données proportionnées, une base de licéité, des droits pour la personne, une sécurité à assurer. Le cadre malien est présenté pour ce qu'il est : une loi relative à la protection des données à caractère personnel, nommée par son objet et à consulter en vigueur, et une autorité compétente, l'APDP, décrite par ses fonctions. Le RGPD européen n'intervient que comme cadre comparatif, en idées générales.

Tous les dossiers du cours sont fictifs et étiquetés comme tels : une plateforme inventée, ZambaChat, une boutique inventée, Sahel Market, une école fictive de Zambougou qui traite les notes de ses élèves. La cybercriminalité y est traitée en aperçu juridique sobre — des éléments, des catégories, le parcours des victimes et la prévention — sans aucune technique ni aucun schéma décrits. Aucune disposition n'est reproduite ni numérotée, aucun délai n'est mesuré, aucune sanction n'est chiffrée : la première compétence du juriste du numérique, comme des autres, est de vérifier le texte applicable au jour du dossier, puis de raisonner avec les mécanismes appris ici, dans une discipline jeune que chaque juriste rencontrera désormais dans sa pratique, quel que soit son domaine.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Cartographier les domaines du droit du numérique et ses sources — textes sectoriels, droit commun adapté, instruments régionaux et cadres comparatifs — sans jamais confondre la carte avec le détail des textes.
- Énoncer et appliquer les principes de la protection des données personnelles : finalité, proportionnalité, bases de licéité dont le consentement, droits des personnes et sécurité.
- Présenter le cadre malien : la loi relative à la protection des données nommée par son objet, et l'APDP décrite par ses fonctions — informer, encadrer les formalités, contrôler, sanctionner en catégories.
- Expliquer la formation d'un contrat de commerce électronique — offre en ligne, commande, acceptation — et les conditions d'admissibilité de la preuve électronique.
- Décrire le mécanisme de la signature électronique : identification, intégrité, certificats et chaîne de confiance, et raisonner sa valeur probante.
- Classer les principales infractions de cybercriminalité en éléments et catégories sobres, du côté des victimes et de la prévention, sans aucun mode opératoire.
- Distinguer les rôles des acteurs d'Internet — fournisseur d'accès, hébergeur, éditeur, plateforme — et le mécanisme de connaissance et de retrait des contenus signalés.
- Analyser les atteintes aux droits des personnes sur les réseaux sociaux — image, vie privée, propos — et les voies de retrait et de réparation, en lien avec DRO-L1-05 et DRO-L1-02.

Leçon 1 — Le droit du numérique : domaines et sources

Le droit du numérique n'est pas une branche unique : c'est un carrefour où plusieurs matières rencontrent les réseaux. On y trouve le droit des contrats appliqué aux échanges en ligne (leçon 4), le droit de la preuve confronté aux écrits immatériels (leçon 5), la protection des données personnelles (leçons 2 et 3), le droit pénal des infractions commises par les réseaux (leçon 6), la responsabilité des intermédiaires techniques (leçon 7) et les droits de la personnalité mis à l'épreuve des réseaux sociaux (leçon 8). Sa première difficulté est donc une difficulté de cartographie :

devant une situation numérique, le juriste commence par identifier de quelle matière relève le problème, avant de chercher la règle.

Ses sources dessinent une architecture en couches. À la base, le droit commun — contrats, responsabilité, libertés publiques — continue de s'appliquer : l'écran ne crée pas un espace sans droit. Au-dessus, des textes sectoriels nommés ici en général encadrent spécialement certaines activités : la protection des données personnelles, les communications électroniques, le commerce électronique, la cybersécurité, les transactions électroniques. Des instruments régionaux — au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine, nommés en général — harmonisent une partie de ces matières entre États voisins, ce qui compte dans des réseaux qui ignorent les frontières. Enfin, des cadres étrangers, au premier rang desquels le RGPD européen, servent de repères comparatifs : ils inspirent des raisonnements et parfois des contrats, sans se substituer aux textes applicables au Mali.

Cette architecture a une conséquence pratique majeure : la méthode de travail. Devant un dossier numérique, on procède par couches — quel droit commun s'applique, quel texte sectoriel spécialise la réponse, quel instrument régional ou quel engagement contractuel s'y ajoute — et l'on vérifie chaque texte dans sa version en vigueur auprès des sources officielles. Le présent cours enseigne cette méthode et les mécanismes de chaque matière ; il ne reproduit le détail d'aucun texte. Retenir la carte, c'est se donner les moyens de ne jamais raisonner à partir d'une règle périmée ou étrangère au dossier. C'est aussi ce qui rend la matière vivante : presque chaque dossier nouveau commence par une question de qualification, avant toute question de règle.

L'essentiel
Le droit du numérique est un carrefour de matières — contrats, preuve, données, pénal, responsabilité des intermédiaires, droits de la personnalité — organisé en couches de sources : droit commun toujours applicable, textes sectoriels nommés en général, instruments régionaux d'harmonisation, cadres comparatifs comme le RGPD. La méthode : identifier la matière, descendre les couches, vérifier chaque texte en vigueur.

Exemple — Cartographie des sources appliquée à trois situations fictives

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — TROIS SITUATIONS FICTIVES, TROIS CHEMINS DE SOURCES
(les textes sont nommés par leur objet ; leur détail se vérifie en vigueur)

SITUATION 1 — L'école fictive de Zambougou conserve les notes et les
photos de ses élèves dans des fichiers numériques.
Matière dominante : protection des données personnelles.
Chemin : principes (leçon 2) → cadre malien et APDP (leçon 3).

SITUATION 2 — Un client fictif conteste une commande passée sur la
boutique inventée Sahel Market : « je n'ai jamais accepté ce prix ».
Matière dominante : contrat et preuve électroniques.
Chemin : droit commun des contrats (DRO-L2-01) → formation et preuve
en ligne (leçon 4) → signature électronique (leçon 5).

SITUATION 3 — Une utilisatrice fictive de la plateforme inventée
ZambaChat découvre qu'un inconnu se fait passer pour elle.
Matières croisées : pénal (usurpation, leçon 6), responsabilité de la
plateforme (leçon 7), droits de la personne (leçon 8).
Chemin : qualifier chaque angle, puis articuler les voies — plainte,
signalement à la plateforme, action en retrait et en réparation.

LEÇON DE LA CARTE — Une même situation peut relever de plusieurs
matières : on ne choisit pas « la » règle au hasard, on qualifie
d'abord, couche par couche.
```

À retenir

- Le droit du numérique est un carrefour : contrats, preuve, données, pénal, intermédiaires et droits de la personnalité s'y croisent.
- Les sources forment des couches : droit commun, textes sectoriels, instruments régionaux, cadres comparatifs — le RGPD inspire sans se substituer aux textes maliens.
- La méthode commande tout le reste : qualifier la matière, puis vérifier chaque texte dans sa version en vigueur.

Exercice

Trois situations fictives te sont soumises : a) un employeur fictif veut consulter les messages personnels que ses salariés échangent depuis les postes de l'entreprise ; b) une cliente fictive affirme n'avoir jamais reçu le produit commandé en ligne, le vendeur soutient le contraire ; c) un élève fictif découvre sa photo de classe publiée sur un compte inconnu. Pour chacune, indique la matière dominante, les matières voisines éventuelles, et le premier réflexe de méthode.

✔ Corrigé
a) Matière dominante : protection des données et vie privée au travail — les messages des salariés sont des données personnelles et leur contenu relève de leur sphère privée, que l'outil soit professionnel ou non ; matières voisines : le droit du travail pour le pouvoir de direction et ses limites. Premier réflexe : vérifier les textes en vigueur et la politique interne écrite de l'entreprise avant toute consultation. b) Matière dominante : contrat de commerce électronique et preuve — qui doit prouver l'envoi, la réception, l'acceptation ? Matière voisine : la protection du consommateur (DRO-L2-20). Premier réflexe : reconstituer la chaîne de preuve du dossier — commande, confirmation, traces de livraison — avant de discuter le fond. c) Matière dominante : droits de la personne, et d'abord le droit à l'image (renvoi DRO-L1-05) ; matières voisines : la protection des données — une photo identifiable est une donnée personnelle — et la responsabilité de la plateforme qui héberge le compte (leçon 7). Premier réflexe : documenter l'atteinte — captures datées conservées par un tiers de confiance — puis saisir la plateforme et, si besoin, l'autorité et le juge. Dans les trois cas, la qualification précède la règle : c'est elle qui désigne les textes à vérifier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La protection des données personnelles : principes (finalité, consentement, sécurité)

Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable : un nom, un numéro de téléphone, une adresse, une photographie, un identifiant de compte, mais aussi des éléments indirects — des notes, un parcours de navigation — dès lors qu'ils permettent de remonter à quelqu'un. Un traitement est toute opération sur ces données : les collecter, les enregistrer, les consulter, les transmettre, les conserver, les effacer. Le droit de la protection des données ne s'intéresse ni aux fichiers papier ou numériques en eux-mêmes, ni aux informations purement anonymes ; il encadre le pouvoir que donne, sur une personne, le fait de détenir des informations sur elle.

Ce pouvoir est encadré par des principes que ce cours reformule. Le principe de finalité : on ne collecte des données que pour un objectif déterminé et annoncé, et on ne les réutilise pas pour un autre objectif incompatible. Le principe de proportionnalité : on ne demande que les données nécessaires à cet objectif — un formulaire qui exige plus que le service rendu est suspect. Le principe de licéité : tout traitement repose sur une base — le consentement de la personne, libre et éclairé, en est une, discutée au cours ; d'autres existent en général, comme l'exécution d'un contrat, une obligation légale ou une mission d'intérêt public. S'y ajoutent l'exactitude des données, une conservation limitée à ce que la finalité exige, et l'information des personnes : savoir qui traite, pourquoi, et quels sont leurs droits.

En contrepartie, les personnes disposent de droits que les cadres modernes énoncent en catégories : être informées du traitement, accéder à leurs données, les faire rectifier lorsqu'elles sont inexactes, s'opposer à certains usages, obtenir l'effacement lorsque le cadre le prévoit. Celui qui traite, enfin, assume une obligation de sécurité :

protéger les données contre les accès non autorisés, les pertes et les altérations, par des mesures adaptées au risque — contrôle des accès, protection des identifiants, sauvegarde, sensibilisation des personnes qui manipulent les fichiers. La doctrine la décrit comme une obligation de moyens renforcée : on ne promet pas l'impossible, mais on doit pouvoir montrer que des mesures sérieuses, proportionnées à la sensibilité des données, étaient en place. Plus les données sont sensibles — santé, opinions, données d'enfants — plus l'exigence monte.

L'essentiel
Donnée personnelle : toute information rattachée à une personne identifiée ou identifiable. Les principes : finalité déterminée et annoncée, proportionnalité des données collectées, licéité — le consentement n'est qu'une base parmi d'autres —, exactitude, conservation limitée, information. Les personnes ont des droits en catégories : information, accès, rectification, opposition, effacement selon le cadre. Le responsable du traitement doit la sécurité : une obligation de moyens renforcée, proportionnée à la sensibilité des données.

Exemple — Le registre d'école de l'école fictive de Zambougou : les notes de ses élèves

```
DOSSIER FICTIF — ÉCOLE INVENTÉE DE ZAMBOUGOU (registre d'école rédigé
pour ce cours ; 3 classes de 40 élèves = 120 élèves concernés)

TRAITEMENT 1 — « Gestion des notes et des bulletins »
Finalité annoncée : évaluer les élèves et éditer leurs bulletins.
Données : identité de l'élève, classe, notes par matière.
Proportionnalité : rien d'autre n'est demandé pour cette finalité.
Base de licéité discutée : la mission d'enseignement de l'école.
Personnes ayant accès : enseignants des classes, direction.

TRAITEMENT 2 — « Photos des sorties scolaires »
Finalité annoncée : garder une trace des activités de l'école.
Données : photographies où des élèves sont identifiables.
Base discutée : l'accord des familles, recueilli par écrit, car la
photo n'est pas nécessaire à l'enseignement lui-même.
Sécurité : album conservé dans un espace à accès réservé ;
aucune publication ouverte sans accord spécifique des familles.

TRAITEMENT 3 — « Liste des contacts des familles »
Finalité annoncée : joindre les familles en cas de besoin scolaire.
Données : nom du parent ou tuteur, numéro de téléphone.
Limite écrite : jamais transmise à des tiers, jamais utilisée pour
de la publicité — la finalité déclarée borne les usages permis.

LECTURE — Le registre ne crée aucun droit : il rend les traitements
visibles, donc discutables et contrôlables. C'est un outil de preuve
de la conformité, pas un formulaire magique.
```

À retenir

- Est personnelle toute donnée qui permet d'identifier une personne, directement ou indirectement — une photo identifiable en est une.

• Finalité, proportionnalité, licéité : trois questions à se poser avant toute collecte — pourquoi, combien, à quel titre.

• Le consentement est une base de licéité parmi d'autres ; il doit être libre, éclairé et rattaché à une finalité précise.

Exercice

Une salle de sport fictive ouvre un fichier d'inscription. Son formulaire demande : nom, numéro de téléphone, date de naissance complète, profession du conjoint, photographie, et — « pour améliorer nos offres » — l'autorisation de transmettre les coordonnées à des partenaires commerciaux, case pré-cochée. Analyse ce formulaire point par point au regard des principes de la leçon, et propose les corrections.

✔ Corrigé

Nom et téléphone : proportionnés à la finalité d'inscription et de gestion des abonnements — admis. Date de naissance complète : discutable — si la salle veut seulement vérifier que l'adhérent est majeur ou appliquer un tarif selon l'âge, l'année de naissance ou une simple attestation suffit ; la proportionnalité commande de collecter le moins précis qui suffit. Profession du conjoint : sans lien avec la finalité — à supprimer. Photographie : acceptable seulement si elle sert un objectif annoncé, comme l'accès sécurisé à la salle, et les adhérents doivent en être informés. Transmission aux partenaires : c'est une autre finalité que l'inscription ; elle exige une base propre, donc un accord distinct, libre et non pré-coché — une case pré-cochée ne vaut pas manifestation libre de volonté, car la personne n'a rien exprimé. Correction complète : scinder le formulaire en deux blocs — les données de l'inscription, et, séparément, l'offre facultative de transmission, refusée par défaut. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le cadre malien : la loi relative à la protection des données et l'autorité compétente (présentation)

Le Mali s'est doté d'une loi relative à la protection des données à caractère personnel : c'est le texte de référence de la matière, que ce cours nomme par son objet et présente en général, sans le numéroter, le dater ni en détailler les dispositions. Retenir son existence et son rôle suffit ici : organiser la protection des personnes dont les données sont traitées sur le territoire, poser les principes que la leçon précédente a reformulés, encadrer les formalités auprès de l'autorité et prévoir les suites des manquements. Pour toute situation réelle, on le consulte dans sa version en vigueur, auprès des sources officielles et de l'autorité compétente.

Cette autorité est l'APDP — l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel — que le cours décrit par ses fonctions, comme il l'a fait pour d'autres régulateurs de cette filière. Première fonction : informer et sensibiliser — expliquer aux organismes qui traitent des données et aux personnes concernées ce que le cadre attend d'eux, publier des repères, recevoir les questions. Deuxième fonction : encadrer les formalités — selon les traitements, le cadre prévoit des démarches auprès d'elle,

déclarations ou demandes selon les cas, qui rendent les traitements visibles et discutables avant ou pendant leur mise en œuvre. Troisième fonction : contrôler — vérifier, sur pièces ou sur place selon les mécanismes prévus, que les traitements respectés les principes. Quatrième fonction : traiter les plaintes des personnes qui s'estiment lésées et, en cas de manquement, prononcer des suites graduées énoncées en catégories — avertir, mettre en demeure de se conformer, ordonner des mesures correctrices, et, aux niveaux les plus sérieux, des sanctions pécuniaires dont les paramètres vivent dans les textes, jamais dans ce cours.

Le cadre malien ne vit pas isolé : il dialogue avec les instruments régionaux d'harmonisation nommés en général à la leçon 1 — la CEDEAO et l'Union africaine portent des instruments sur la protection des données et la cybersécurité — et avec les droits voisins du numérique malien : les textes sur les communications et les transactions électroniques, sur la société de l'information et sur la cybercriminalité, tous nommés par leur objet. Pour l'étudiant, la compétence visée est une compétence de repérage : savoir que le cadre existe, quelle autorité le fait vivre, par quelles fonctions, et où vérifier le détail — le site et les publications de l'autorité, les recueils officiels — avant de conseiller qui que ce soit.

L'essentiel
Le cadre malien repose sur deux piliers présentés en général : une loi relative à la protection des données à caractère personnel — le texte à consulter en vigueur, jamais détaillé ici — et une autorité, l'APDP, décrite par ses fonctions : informer, encadrer les formalités prévues selon les traitements, contrôler, recevoir les plaintes et graduer les suites, des mesures correctrices aux sanctions énoncées en catégories.

Exemple — Dossier fictif : la formalité d'école de l'école de Zambougou auprès de l'autorité

```
DOSSIER FICTIF — ÉCOLE INVENTÉE DE ZAMBOUGOU (étapes relatives ; la
forme exacte des formalités se vérifie auprès de l'autorité et des
textes en vigueur — ce dossier enseigne la logique, pas le formulaire)

ÉTAPE 1 — RECENSER. L'école dresse la liste de ses traitements
(leçon 2) : notes des élèves, photos des sorties, contacts des
familles — 6 traitements recensés au total dans son registre d'école.

ÉTAPE 2 — QUALIFIER. Pour chaque traitement, elle se demande quelle
démarche le cadre prévoit : simple tenue du registre, démarche
déclarative, ou examen plus approfondi — 4 traitements relèvent,
dans ce dossier d'école, d'une démarche déclarative, et 2 d'un
regard plus approfondi en raison des personnes concernées, des
élèves, donc des mineurs (4 + 2 = 6 : le compte est bouclé).

ÉTAPE 3 — DÉPOSER ET ÉCHANGER. L'école transmet les éléments
demandés et répond aux questions de l'autorité : finalités,
données, accès, mesures de sécurité décrites en idées.

ÉTAPE 4 — METTRE EN ŒUVRE ET SUIVRE. Les traitements démarrent ou
se poursuivent sous le régime déclaré ; tout changement important
— nouvelle finalité, nouvel outil — rouvre la réflexion et, selon
les cas, la formalité.

LEÇON DU DOSSIER — La formalité n'est pas une faveur demandée :
c'est le moment où le responsable rend son traitement visible,
donc contrôlable — la contrepartie normale du pouvoir de traiter.
```

À retenir

- La loi malienne relative à la protection des données est le texte de référence : on la nomme par son objet et on la consulte en vigueur.
- L'APDP fait vivre le cadre par quatre fonctions : informer, encadrer les formalités, contrôler, traiter les plaintes et graduer les suites.
- Les cadres régionaux (CEDEAO, Union africaine) harmonisent en général ; ils complètent le repérage sans remplacer les textes nationaux.

Exercice

Une clinique fictive de Zambougou informatise les dossiers de ses patients et demande : « Pourquoi devrions-nous nous occuper de l'autorité des données ? Nos dossiers sont chez nous, sur notre ordinateur. » Réponds en trois arguments : ce que sont ces dossiers au regard du cadre, ce que l'autorité peut lui apporter avant tout problème, et ce qu'elle risque à ignorer le cadre.

✔ Corrigé
Premier argument — la qualification : un dossier patient identifie une personne et contient des informations de santé, données parmi les plus sensibles ; le conserver sur un ordinateur de la clinique est un traitement de données personnelles au plein sens du cadre, peu importe le support ou le lieu. Le « chez nous » ne crée aucune immunité : le cadre encadre le pouvoir de traiter, pas la propriété de la machine. Deuxième argument — l'apport : avant tout problème, l'autorité informe et oriente : elle publie des repères, répond aux questions, encadre les formalités prévues pour ce type de traitement ; s'adresser à elle tôt, c'est transformer une obligation floue en démarche claire, et se donner la preuve d'une conformité recherchée de bonne foi. Troisième argument — le risque : ignorer le cadre expose à des plaintes de patients, à un contrôle, puis à des suites graduées — mise en demeure, mesures correctrices ordonnées, sanctions en catégories aux niveaux sérieux — sans compter le dommage de confiance, souvent plus coûteux pour une clinique qu'une démarche faite à temps. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le commerce électronique : formation et preuve des contrats en ligne

Le contrat en ligne reste un contrat : il obéit au droit commun déjà étudié (DRO-L2-01) — une offre, une acceptation, un consentement libre et éclairé — et la matière a déjà rencontré sa formation à distance en contrats spéciaux (DRO-L3-08). Ce que le numérique change, ce sont les gestes : l'offre devient une page, l'acceptation devient un clic, la signature devient parfois un simple bouton. Le juriste traduit donc chaque geste : afficher un produit avec son prix et ses caractéristiques essentielles vaut présentation d'une offre au public ; parcourir un catalogue n'engage à rien ; mettre au panier prépare l'acte ; le geste décisif est celui par lequel l'acheteur confirme sa commande en connaissance des informations essentielles — prix total, produit, identité du vendeur — que le parcours doit lui avoir montrées clairement avant l'engagement.

Parce que les parties ne se rencontrent pas, les cadres du commerce électronique — nommés ici en général — organisent la loyauté du parcours : identification du vendeur professionnel, information préalable sur le produit, le prix complet et les conditions, accusé de réception de la commande, possibilité de vérifier et de corriger avant de confirmer définitivement. Ces exigences ne sont pas des formalités décoratives : elles fabriquent la preuve du consentement. Un parcours qui cache le prix final jusqu'au bout ou qui rend la confirmation ambiguë affaiblit le contrat lui-même, car l'acceptation doit porter sur une offre connue. L'accusé de réception joue ici un rôle charnière : il transforme une commande simplement alléguée en commande retracée, située dans le parcours et rattachée à son auteur.

Reste la preuve. Même formés valablement, les contrats en ligne doivent pouvoir être démontrés longtemps plus tard : qui a commandé quoi, à quel prix, à quel moment, et ce qui a été livré. La preuve électronique — journaux de commande, confirmations conservées, traces de paiement et de livraison — est discutée en conditions

d'admissibilité : l'identification de la personne dont l'écrit émane, l'intégrité du document conservé — qu'il n'a pas été altéré depuis — et une conservation qui permette de le produire fidèlement. Quand ces conditions sont réunies, l'écrit électronique n'est pas un sous-écrit : il fait preuve comme l'écrit papier, et le litige se déplace là où il doit être — sur la fiabilité du système qui a conservé la trace. C'est pourquoi les professionnels sérieux archivent leurs confirmations de commande : leur fichier de traces vaut signature de leur bonne organisation.

L'essentiel
En ligne, le contrat reste un contrat : l'offre devient une page complète et claire, l'acceptation un geste de confirmation éclairé. Les cadres du commerce électronique organisent la loyauté du parcours — identification du vendeur, information préalable, accusé de réception — qui fabrique la preuve du consentement. La preuve électronique est admise sous des conditions discutées : identification de l'auteur, intégrité du document, conservation fidèle.

Exemple — Dossier fictif complet : une commande sur la boutique inventée Sahel Market

```
DOSSIER FICTIF — BOUTIQUE INVENTÉE « SAHEL MARKET » (montants
d'exercice, revérifiés : la commande se boucle au franc près)

LE PARCOURS. Awa, cliente fictive, ouvre la fiche d'un sac scolaire :
photo, description, prix affiché 12 500 F. Elle en choisit 2 :
2 × 12 500 = 25 000 F. Elle ajoute une gourde à 7 000 F :
sous-total 25 000 + 7 000 = 32 000 F. Livraison annoncée avant
confirmation : 2 500 F. TOTAL AFFICHÉ AVANT LE GESTE DÉCISIF :
32 000 + 2 500 = 34 500 F — c'est sur ce total qu'elle confirme.

LA PREUVE CONSTITUÉE, EN MÉCANISMES.
— La page de confirmation récapitule produit, quantités et total :
elle fixe ce à quoi le consentement a porté.
— L'accusé de réception envoyé à la cliente identifie la commande
et son contenu : il rattache l'acte à la boutique et à la cliente.
— La trace de paiement et le bordereau de livraison complètent la
chaîne : commande, paiement, exécution se répondent.
— L'ensemble est conservé par la boutique dans un archivage qui
permet de le reproduire sans altération.

LE LITIGE D'ÉCOLE. La cliente conteste : « je n'ai commandé qu'un
seul sac ». Lecture : le juge ne cherche pas une signature papier ;
il lit la chaîne — la confirmation récapitule deux sacs et le total
correspondant, l'accusé reprend les mêmes éléments. Si la chaîne
était brisée — total différent, accusé muet — c'est la boutique,
organisatrice du parcours, qui porterait la faiblesse de sa preuve.
```

À retenir

• Traduire les gestes : la page vaut offre, le clic décisif vaut acceptation — à condition que les informations essentielles aient été montrées avant.

• La loyauté du parcours — vendeur identifié, prix complet, accusé de réception — fabrique la preuve du consentement.

• La preuve électronique vaut par sa chaîne : identification, intégrité, conservation fidèle ; une chaîne brisée affaiblit celui qui l'organise.

Exercice

Un vendeur fictif en ligne affiche un téléphone à un prix attractif, puis ajoute au moment du paiement des « frais de dossier » jamais annoncés ; sa page de confirmation ne récapitule pas les quantités et il n'envoie aucun accusé de réception. Un client fictif paie puis conteste. Analyse la formation du contrat et l'état de la preuve des deux côtés.

✔ Corrigé

Sur la formation : l'offre affichée était incomplète sur un élément essentiel, le prix complet ; le consentement du client a porté sur le prix annoncé, non sur le prix gonflé au dernier pas. Les frais surgis au paiement n'ont donc pas été acceptés en connaissance de cause : le vendeur ne peut s'en prévaloir comme d'un élément convenu, et la loyauté du parcours commandait de les annoncer avant le geste décisif.
Sur la preuve : le vendeur, organisateur du parcours, est le plus mal placé — pas de récapitulatif des quantités, pas d'accusé de réception : sa chaîne est brisée aux deux endroits où elle devait fixer le contenu de l'accord. Le client, lui, peut produire sa trace de paiement, qui prouve un paiement mais à hauteur du montant débattu.
Conséquence raisonnée : le litige se résoudra sur ce que la chaîne permet d'établir — le produit et le prix affichés — et l'incertitude jouera contre celui qui devait organiser la preuve. Le vendeur a une obligation d'organisation avant d'avoir un argument : récapituler, accuser réception, archiver. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La signature électronique et la valeur des écrits numériques

Signer, c'est accomplir deux fonctions que le papier remplissait d'un geste : identifier l'auteur de l'acte et manifester son consentement à son contenu. La signature électronique doit remplir les mêmes fonctions avec des procédés techniques. Son mécanisme se comprend en chaîne : un procédé rattache le signataire au document — par exemple un dispositif personnel dont il a la garde, associé à une vérification de son identité ; une empreinte technique du document permet de détecter toute modification postérieure ; un certificat, délivré par un prestataire de confiance après contrôle d'identité, atteste le lien entre le signataire et son dispositif. Le cours décrit ces fonctions sans reproduire aucun texte : ce qui compte est de comprendre ce que chaque maillon garantit — et ce qu'il ne garantit pas.

Tous les procédés ne se valent pas, et c'est là que le droit intervient. Une image de signature collée dans un document n'offre presque rien : ni contrôle d'identité sérieux, ni protection contre la copie, ni garantie d'intégrité. Un procédé organisé — identification vérifiée du signataire, dispositif sous son contrôle exclusif, empreinte d'intégrité, horodatage en idée — offre beaucoup plus. Les cadres en la matière, nommés en général, distinguent ainsi des niveaux de signature et attachent aux procédés qui remplissent les conditions les plus exigeantes une présomption de

fiabilité : ce n'est plus au bénéficiaire de la signature de prouver qu'elle est fiable, c'est à celui qui la conteste de démontrer le contraire. Pour les procédés plus simples, pas de présomption : leur valeur se démontre par les éléments du dossier.

L'écrit numérique suit la même logique. Un document électronique fait preuve lorsqu'on peut identifier la personne dont il émane et qu'il a été établi et conservé dans des conditions qui garantissent son intégrité — les mêmes conditions que la leçon précédente discutait pour la preuve des commandes. Devant un litige, le raisonnement du juriste est donc un raisonnement de chaîne : qui a signé, avec quel procédé, le document produit est-il le même que le document signé, comment a-t-il été conservé ? Une signature très fiable sur un document mal conservé laisse un maillon faible ; une conservation rigoureuse ne répare pas une identification bâclée. La valeur probante se lit maillon par maillon, jamais sur l'étiquette « signé électroniquement ».

L'essentiel
La signature électronique remplit les deux fonctions de la signature : identifier l'auteur et manifester son consentement. Mécanisme en chaîne : dispositif personnel, vérification d'identité, certificat d'un prestataire de confiance, empreinte garantissant l'intégrité. Les procédés les plus exigeants bénéficient d'une présomption de fiabilité ; les autres se prouvent par le dossier. La valeur d'un écrit numérique se juge maillon par maillon.

Exemple — Dossier fictif : un acte signé électroniquement, chaîne de confiance raisonnée

```
DOSSIER FICTIF — ACTE INVENTÉ (chaîne de confiance lue maillon par
maillon ; aucun procédé réel n'est décrit, seules les fonctions)

L'ACTE. Deux entreprises fictives concluent un contrat de fourniture
par voie électronique : le signataire de chacune appose sa signature
électronique au document commun, conservé par les deux parties.

MAILLON 1 — L'IDENTIFICATION. Avant la signature, l'identité de
chaque signataire a été vérifiée par le prestataire qui délivre les
certificats : pièce d'identité contrôlée, rattachement de la
personne à son entreprise. → Ce que le maillon garantit : le nom
attaché à la signature est celui d'une personne contrôlée.

MAILLON 2 — LE DISPOSITIF. Chacun signe avec un dispositif personnel
dont il a la garde exclusive, qu'il active lui-même au moment de
signer. → Ce que le maillon garantit : le geste de signer ne peut
être accompli sans lui.

MAILLON 3 — L'INTÉGRITÉ. Au moment de la signature, une empreinte du
document est scellée avec elle : toute modification ultérieure du
texte rendrait la vérification négative. → Ce que le maillon
garantit : le document lu aujourd'hui est le document signé.

MAILLON 4 — LA CONSERVATION. Chaque partie archive le document et
ses éléments de vérification. → Ce que le maillon garantit : la
chaîne peut être rejouée devant un juge.

LE LITIGE D'ÉCOLE. Une partie nie avoir signé. Lecture : on ne
discute pas l'étiquette, on rejoue la chaîne — certificats,
empreintes, journaux du prestataire. Si un maillon manquait — par
exemple une simple image de signature — la même négation deviendrait
beaucoup plus difficile à écarter.
```

À retenir

- Signer = identifier l'auteur et manifester son consentement : la technique ne vaut que par ces deux fonctions juridiques.
- Présomption de fiabilité pour les procédés les plus exigeants ; pour les autres, la valeur se démontre par le dossier.
- Une image de signature collée dans un document n'offre ni identification sérieuse, ni intégrité : c'est le maillon type à repérer.

Exercice

Un employeur fictif reçoit par courrier électronique un « contrat signé » : le document comporte, en dernière page, l'image scannée d'une signature manuscrite. L'autre partie soutient que ce document la lie. Analyse la valeur de cette signature et dis ce qui aurait dû être mis en place pour un engagement de cette importance.

✔ Corrigé
L'image scannée ne remplit sérieusement aucune des deux fonctions de la signature. Identification : rien n'établit qui a apposé l'image, ni même qu'elle provient d'un geste du prétendu signataire — une image se copie d'un document à l'autre. Consentement au contenu : rien ne rattache l'image à ce texte-ci plutôt qu'à un autre, et rien ne protège l'intégrité — les pages précédentes ont pu être modifiées après l'apposition sans laisser de trace vérifiable. Le document n'est pas pour autant dépourvu de toute valeur : il peut valoir commencement de preuve ou élément d'un faisceau — échanges de messages, exécution commencée, paiements — mais il ne bénéficie d'aucune présomption et sa force dépendra entièrement des corroborations. Pour un engagement important, il fallait un procédé organisé : identité du signataire vérifiée par un prestataire de confiance, dispositif de signature sous son contrôle, empreinte d'intégrité scellée au moment de signer et conservation des éléments de vérification par les deux parties. La leçon tient en une phrase : plus l'engagement est lourd, plus la chaîne doit être complète — et c'est avant de signer qu'elle se construit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La cybercriminalité : principales infractions (aperçu)

Un même fait commis par un réseau peut relever de qualifications différentes, et le premier travail du juriste est de classer. Les cadres en la matière — textes nationaux sur la cybercriminalité et instruments régionaux et internationaux de coopération, tous nommés en général — distinguent classiquement trois familles. Première famille : les infractions contre les systèmes et les données eux-mêmes — pénétrer ou se maintenir dans un système sans droit, altérer, effacer ou rendre indisponibles des données ou un service. Deuxième famille : les infractions patrimoniales facilitées par les réseaux — l'escroquerie en ligne en est la figure centrale, avec l'usurpation d'identité comme instrument fréquent. Troisième famille : les infractions de contenu et contre les personnes — propos et publications que le droit pénal réprime, traités aussi à la leçon 8 pour leurs dimensions civile et de plateforme. Ce cours nomme ces infractions par leurs éléments — un comportement, une absence de droit, une intention — et ne décrit aucun mode opératoire : connaître une infraction, pour un juriste, c'est savoir la qualifier et la prouver, pas savoir la commettre.

La dimension patrimoniale appelle un examen sobre de deux figures. L'escroquerie en ligne reprend les éléments classiques de l'escroquerie du droit commun, reformulés ici : des manœuvres frauduleuses — une identité usurpée, un service simulé, une promesse fabriquée — qui déterminent la victime à remettre des fonds ou un bien. L'usurpation d'identité consiste, elle, à utiliser les éléments d'identification d'autrui — nom, image, identifiants de compte — pour se faire passer pour elle, le plus souvent afin de commettre une autre infraction ou de nuire. Le cours s'arrête à ces éléments : la manière dont les auteurs s'y prennent concrètement relève des dossiers d'enquête, non d'un manuel de droit, et la défense des victimes comme la prévention n'ont pas besoin de ce détail pour être comprises.

Pour les victimes et pour les praticiens, trois réflexes structurent la réponse. D'abord, conserver les preuves sans les dégrader : messages, captures réalisées dans des conditions qui en garantissent la fidélité, traces de paiement — les données numériques s'effacent vite et les comptes se ferment. Ensuite, signaler et porter plainte auprès des services compétents : la plainte déclenche les mécanismes d'identification des auteurs, souvent établis hors des frontières, ce qui mobilise la coopération entre États et entre plateformes et autorités — une coopération organisée par les instruments nommés en général, et qui prend du temps, ce qui rend les premiers gestes de conservation d'autant plus décisifs. Enfin, prévenir : la plupart des atteintes patrimoniales en ligne exploitent la confiance ou la précipitation de la victime plutôt qu'une faille technique spectaculaire — vérifier l'identité de son interlocuteur par un autre canal, se méfier des urgences fabriquées, protéger ses identifiants sont des réflexes juridiques autant que techniques, car ils décident souvent de l'existence même du dossier. Quant aux suites, elles sont celles du droit pénal — poursuites, peines énoncées en catégories, réparation du préjudice de la victime par la voie civile jointe ou séparée.

L'essentiel
Aperçu sobre : trois familles d'infractions — contre les systèmes et les données (accès et maintien sans droit, atteintes aux données), patrimoniales facilitées par les réseaux (escroquerie en ligne, usurpation d'identité, décrites par leurs éléments), et de contenu ou contre les personnes. Aucun mode opératoire n'est décrit. Côté réponse : conserver les preuves, porter plainte et coopérer, prévenir par la vérification — la confiance et la précipitation des victimes sont le principal terrain exploité.

Exemple — Dossier fictif sobre : une usurpation d'identité lue en éléments, parcours de la victime

```
DOSSIER FICTIF — VICTIME INVENTÉE (éléments juridiques sobres ;
aucune technique, aucun schéma détaillés, comme l'exige la matière)

LES FAITS, EN ÉLÉMENTS. Mariam, utilisatrice fictive de la
plateforme inventée ZambaChat, découvre qu'un compte se présente
sous son nom et sa photo et sollicite de l'argent auprès de ses
contacts en se faisant passer pour elle. Un de ses contacts a versé
85 000 F avant de douter — montant fictif du préjudice d'exercice.

QUALIFICATION EN TROIS FAMILLES.
— Usurpation d'identité : usage des éléments d'identification
d'autrui (nom, image) pour se faire passer pour elle.
— Escroquerie en ligne : manœuvres — l'identité usurpée — ayant
déterminé une remise de fonds par un contact trompé.
— Atteinte à la personne : l'usage de son image et de son nom
engage aussi ses droits de la personnalité (leçon 8).

LE PARCOURS DE LA VICTIME, EN MÉCANISMES.
1. Conserver : captures du faux compte et des messages,
réalisées sans rien modifier, traces du versement du contact.
2. Signaler à la plateforme : demande de retrait du compte
usurpateur (fonction de la plateforme, leçon 7).
3. Porter plainte auprès des services compétents : les éléments
conservés y prennent leur valeur.
4. Prévenir ses contacts par un autre canal : couper la manœuvre
vaut souvent plus, immédiatement, que son issue judiciaire.

LEÇON DU DOSSIER — Le droit lit des éléments, pas des exploits :
identifier la qualification, conserver la preuve, activer les voies
— plateforme, plainte, prévention — sans attendre que l'auteur
soit identifié pour commencer à se défendre.
```

À retenir

- Classer avant tout : atteintes aux systèmes et aux données, infractions patrimoniales facilitées par les réseaux, infractions de contenu et contre les personnes.
- L'escroquerie en ligne et l'usurpation d'identité se décrivent par leurs éléments juridiques — manœuvres, remise de fonds, usage des identifiants d'autrui — jamais par leurs modes opératoires.
- La réponse de la victime est un parcours : conserver les preuves, signaler à la plateforme, porter plainte, prévenir son entourage par un autre canal.

Exercice

Un commerçant fictif reçoit un message qui se présente comme émanant de sa banque et l'invite à « confirmer ses identifiants » ; il s'exécute, puis constate un prélèvement qu'il n'a pas ordonné. Sans décrire aucune technique, qualifie les faits en éléments, ordonne les réflexes de la victime et dis ce que la prévention aurait changé au dossier.

✔ Corrigé
Qualification en éléments : du côté de l'auteur, l'usage d'une identité simulée — se présenter comme la banque — constitue une manœuvre frauduleuse qui a déterminé la remise d'éléments d'identification, puis un usage sans droit de ces éléments pour opérer un prélèvement : on retrouve la famille patrimoniale — escroquerie, construite sur une identité usurpée, celle d'un organisme cette fois — et, selon l'usage fait des identifiants, la famille des atteintes aux systèmes et aux comptes, l'accès s'étant fait sans le droit du titulaire réel du compte. Du côté de la victime, les réflexes s'ordonnent : alerter immédiatement sa banque par le canal officiel qu'elle connaît — jamais par le message reçu — pour tenter de bloquer l'opération et sécuriser le compte ; conserver le message et les traces du prélèvement sans rien effacer ; porter plainte auprès des services compétents avec ces éléments. Prévention : le réflexe de vérifier par un autre canal — appeler la banque au numéro habituel avant de répondre à tout message qui crée une urgence — aurait interrompu la manœuvre à son premier maillon ; c'est pourquoi les campagnes de prévention insistent sur la précipitation fabriquée comme signal d'alerte. Le dossier montre la logique de la matière : l'infraction exploite la confiance, la preuve naît des traces conservées, et le droit intervient sur des éléments — pas sur la technique employée, qu'il n'a pas besoin de décrire pour qualifier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La responsabilité des acteurs d'Internet : hébergeurs et plateformes (aperçu)

Tout contenu en ligne passe par une chaîne d'acteurs qu'il faut distinguer par leurs rôles, car leur responsabilité n'est pas la même. Le fournisseur d'accès transporte les données sans les choisir : il est un tuyau. L'hébergeur stocke, à la demande d'un utilisateur, des contenus que celui-ci dépose : pages, photos, vidéos, commentaires — il ne les a pas écrits, mais il les conserve et les rend accessibles. L'éditeur, enfin, choisit et organise les contenus qu'il présente comme siens. Les plateformes de réseaux sociaux cumulent plusieurs rôles : hébergeuses des contenus de leurs utilisateurs, elles sont aussi organisatrices de leur diffusion par leurs outils de recommandation — ce cumul est au cœur des discussions actuelles, présentées ici en idées générales.

Pour les hébergeurs, les cadres en la matière — nommés en général — organisent classiquement un équilibre que le cours décrit en mécanismes. D'un côté, l'hébergeur n'est pas tenu de surveiller par lui-même l'ensemble des contenus qu'il stocke : on ne peut exiger de lui qu'il lise tout, tout le temps. De l'autre, lorsqu'un contenu illicite lui est porté à la connaissance — par un signalement suffisamment précis, ou par une décision de justice — il doit agir promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible ; à défaut, sa responsabilité peut être engagée pour son inaction. Le signalement est donc le déclencheur central du mécanisme : il doit identifier le contenu, son emplacement et les raisons pour lesquelles il est soutenu illicite, afin que l'hébergeur puisse juger sans devenir censeur à l'aveugle. Les sanctions et suites encourues, elles, relèvent de catégories — responsabilité civile pour le dommage maintenu, responsabilité pénale dans les cas les plus graves prévus par les textes —

jamais détaillées ici.

Cet équilibre est discuté des deux côtés, et le juriste doit entendre les deux critiques. Trop de responsabilité inciterait les hébergeurs à retirer au premier signalement, y compris des contenus licites, au détriment de la liberté d'expression ; trop peu laisserait les victimes démunies face à des contenus qui circulent à grande vitesse. Les réponses des cadres modernes, en idées générales, passent par la procédure : des signalements qualifiés, des décisions de retrait motivées et contestables, la possibilité pour l'auteur du contenu de se défendre, et une transparence des plateformes sur leurs pratiques de modération. C'est le même souci d'équilibre que la leçon suivante retrouvera du côté des droits des personnes.

L'essentiel
Distinguer les rôles : le fournisseur d'accès transporte, l'hébergeur stocke à la demande des utilisateurs, l'éditeur choisit ses contenus. Pour l'hébergeur, un mécanisme en équilibre : pas de surveillance générale exigée, mais un devoir d'agir promptement dès qu'un contenu illicite lui est porté à la connaissance par un signalement précis ou une décision de justice. L'équilibre est procédural : signalements qualifiés, retraits motivés et contestables, transparence.

Exemple — Dossier fictif : un contenu signalé chez l'hébergeur inventé de ZambaChat

```
DOSSIER FICTIF — PLATEFORME INVENTÉE « ZAMBACHAT » (chiffres
d'exercice revérifiés ; le mécanisme est raisonné des deux côtés)

LE SIGNALEMENT. Une utilisatrice fictive signale à ZambaChat une
page qui publie ses coordonnées personnelles et l'accuse, dans des
termes qu'elle estime diffamatoires — aucun propos n'est reproduit
ici. Son signalement identifie la page, son emplacement exact et
les fondements invoqués : coordonnées personnelles exposées,
accusations présentées comme des faits sans preuve.

LE TRAITEMENT, EN MÉCANISMES.
— Réception et examen : le signalement est-il précis et le
contenu manifestement illicite, ou l'illicéité est-elle
discutable et exige-t-elle l'appréciation d'un juge ?
— Mesure provisoire possible : masquer le contenu le temps de
l'examen lorsque l'exposition des coordonnées crée un risque
immédiat pour la personne.
— Information de l'auteur de la page, qui peut présenter ses
observations : le retrait n'est pas une sanction sans défense.
— Décision motivée : retrait, maintien motivé, ou orientation
des parties vers le juge pour les points contestés.

L'ÉCHELLE D'UNE PLATEFORME, EN CHIFFRES D'EXERCICE. Sur une période
d'exercice : 540 signalements reçus ; 312 ont abouti à un retrait ;
228 contenus ont été maintenus après examen (312 + 228 = 540 :
le compte est bouclé). Lecture juridique : un taux de retrait
n'est ni une vertu ni une faute en soi — ce qui se juge, c'est la
qualité de la procédure derrière chaque décision.
```

À retenir

• La responsabilité suit le rôle : transporteur, hébergeur ou éditeur ne répondent pas des mêmes choses.

• Le mécanisme central de l'hébergeur : pas de surveillance générale, mais agir promptement dès la connaissance d'un contenu illicite.

• Un bon signalement est précis — contenu, emplacement, fondements — et le retrait doit rester une décision motivée et contestable.

Exercice

Un hébergeur fictif reçoit deux signalements le même jour : le premier, anonyme et sans lien, dit seulement « retirez tout ce site, il est illégal » ; le second, signé, désigne une page précise, en cite l'emplacement et explique en quoi le contenu porterait atteinte aux droits de son auteur. L'hébergeur ne fait rien dans les deux cas. Analyse sa situation au regard du mécanisme de la leçon.

✔ Corrigé

Le premier signalement est inopérant en l'état : sans contenu identifié ni fondement énoncé, il ne porte pas le contenu à la connaissance de l'hébergeur au sens du mécanisme — on ne peut pas retirer « tout un site » sur une dénonciation globale, et l'inaction sur ce signalement-là ne caractérise pas, à elle seule, un manquement ; la bonne réponse de l'hébergeur est de demander les précisions qui rendent le signalement traitable. Le second signalement, en revanche, remplit les conditions du déclenchement : contenu précis, emplacement, fondements. À partir de sa réception, l'hébergeur doit examiner et, si l'illicéité est établie ou manifeste, agir promptement ; son inaction totale l'expose à voir sa responsabilité recherchée pour le dommage causé par le maintien du contenu après connaissance. L'exercice montre que le mécanisme protège les deux bords : il refuse la censure sur dénonciation vague, et il refuse l'indifférence après alerte sérieuse. La qualité du signalement est donc un acte juridique à part entière, que les victimes et leurs conseils doivent soigner. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Réseaux sociaux et droits des personnes

Le réseau social est un espace public d'un genre nouveau : on y parle à ses proches avec des outils qui portent chaque propos, chaque image, potentiellement devant tous. Les droits des personnes y sont donc mis à l'épreuve en permanence, et ce cours les relie aux fondations déjà posées. Premier droit : le droit à l'image, étudié en DRO-L1-05 — chacun décide en principe de la captation et de la diffusion de son image ; publier la photographie d'une personne identifiable sans son accord engage la responsabilité de l'auteur de la publication, et la victime peut demander le retrait et la réparation. Deuxième droit : le respect de la vie privée (DRO-L1-02) — des faits de la sphère intime ne deviennent pas librement publiables parce qu'un écran les rend faciles à diffuser. Troisième ensemble : les propos — injures, diffamations et dénonciations calomnieuses relèvent de qualifications déjà rencontrées, que le support numérique ne crée pas mais dont il aggrave la portée par la diffusion et la persistance.

La persistance est le trait propre du numérique : un propos ou une image peuvent être copiés, repartagés et retrouvés longtemps après leur publication, là où une parole s'envolait. Le droit répond par une gradation de voies que la victime peut combiner : le signalement à la plateforme, selon le mécanisme de la leçon précédente ; la demande amiable de retrait adressée à l'auteur ; la saisine de l'autorité de protection des données lorsque l'image ou les propos constituent un traitement de données personnelles ; et l'action devant le juge, pour faire cesser l'atteinte, obtenir le retrait ordonné et la réparation du préjudice. La preuve y est décisive et fragile à la fois : il faut documenter l'atteinte avant les retraits — captures conservées dans des conditions de fidélité, constat par un auxiliaire de justice lorsque l'enjeu le justifie.

En face, la liberté d'expression protège la critique, l'humour, le débat d'intérêt général — y compris lorsqu'ils déplaisent. Le droit des réseaux sociaux est donc un droit d'équilibre, tranché au cas par cas : la notoriété de la personne, le contexte de la publication, le caractère intime ou public des faits, la contribution à un débat légitime pèsent dans la balance, sans qu'aucun de ces éléments décide seul. Les plateformes, par leur modération, ajoutent une couche privée à cet équilibre public : leurs règles de communauté peuvent retirer ce que le droit tolère, ou tolérer ce que le droit sanctionne — d'où l'importance, pour le juriste, de distinguer toujours la voie contractuelle de la plateforme et la voie du droit, qui ne se confondent ni dans leurs fondements ni dans leurs effets.

L'essentiel
Sur les réseaux sociaux, trois protections se combinent : le droit à l'image (DRO-L1-05), le respect de la vie privée (DRO-L1-02) et les qualifications des propos — injure, diffamation — aggravées dans leurs effets par la diffusion et la persistance numériques. Les voies se graduent : signalement à la plateforme, demande amiable, autorité des données, juge. En face, la liberté d'expression protège la critique et le débat : l'équilibre se tranche au cas par cas, et la modération privée des plateformes ne se confond pas avec le droit.

Exemple — Dossier fictif : une photo publiée sans accord, droit à l'image et retrait raisonnés

```
DOSSIER FICTIF — PHOTO INVENTÉE (aucun propos reproduit ; les
voies sont raisonnées dans l'ordre où une victime les combine)

LES FAITS. Lors d'une fête de famille fictive à Zambougou, un
invité photographie Fatou, invitée fictive, et publie la photo sur
son compte de la plateforme inventée ZambaChat, sans lui demander
son accord. La photo la montre de façon identifiable ; elle est
repartagée par des inconnus. Fatou découvre la publication et
veut la faire cesser.

VOIE 1 — L'AMIABLE. Elle demande à l'auteur de retirer la photo :
c'est son image, captée dans un moment privé, publiée sans accord.
L'auteur refuse en soutenant que « tout le monde prenait des
photos » : l'argument confond la captation tolérée dans le moment
et la diffusion publique, qui exige l'accord.

VOIE 2 — LA PLATEFORME. Elle signale la publication à ZambaChat en
identifiant précisément le contenu et le fondement — son image,
publiée sans son accord : le mécanisme de la leçon 7 s'enclenche.

VOIE 3 — LA PREUVE ET LE JUGE. Elle fait conserver la preuve de la
publication et de ses repartages, puis peut saisir le juge pour
faire ordonner le retrait et réparer le préjudice — gêne, atteinte
à sa vie privée — selon les règles de responsabilité (DRO-L1-02).

BALANCE — L'auteur invoquerait en vain une liberté d'expression
sans rapport avec un débat d'intérêt général : une photo privée
d'une personne privée ne discute rien, elle expose. L'équilibre de
la leçon tranche ici nettement, ce qui ne sera pas le cas de tous
les dossiers : c'est le cas par cas qui décide.
```

À retenir

- Publier l'image identifiable d'une personne sans son accord engage l'auteur : tolérer une photo dans l'instant ne vaut pas accord pour la diffuser.
- Les voies de la victime se combinent : amiable, signalement à la plateforme, autorité des données, juge — en documentant l'atteinte avant les retraits.
- La modération des plateformes est une voie contractuelle privée ; elle ne remplace ni ne résume la voie du droit.

Exercice

Un élève fictif publie sur son compte la photo d'un camarade en train de trébucher dans la cour, avec une légende moqueuse ; la photo est repartagée dans plusieurs groupes de l'école. Le camarade, humilié, veut agir. Qualifie les atteintes possibles, ordonne ses voies d'action et précise la part de responsabilité de l'auteur initial par rapport aux repartages.

✔ Corrigé
Qualifications : l'atteinte principale est au droit à l'image — une personne identifiable, photographiée et diffusée sans accord, dans une situation qui l'expose au ridicule ; la légende moqueuse ajoute une dimension de propos attentatoires à la considération, qui se qualifiera selon son contenu exact, que ce corrigé ne reproduit pas ; l'ensemble peut aussi constituer un traitement de données personnelles de la victime. Voies d'action, dans l'ordre pratique : demander le retrait à l'auteur ; signaler précisément chaque publication et repartage à la plateforme selon le mécanisme de la leçon 7 ; saisir la direction de l'école, dont le règlement intérieur et le devoir de protection des élèves ouvrent une voie disciplinaire et pédagogique complémentaire ; conserver les preuves, puis, si l'atteinte persiste ou si le préjudice le justifie, saisir l'autorité des données et le juge pour le retrait ordonné et la réparation. Responsabilités : l'auteur initial répond de sa publication et de la légende ; chaque repartage est un nouvel acte de diffusion, dont l'auteur répond pour sa part — la chaîne de diffusion ne dilue pas la responsabilité du premier, mais elle ne l'étend pas automatiquement à tout ce que d'autres ont fait du contenu. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Cartographier les traitements d'une clinique fictive et traiter les demandes des patients

La clinique fictive « Les Oliviers » de Zambougou tient 1 850 dossiers de patients sur un système informatique. Son registre d'école recense trois traitements : les dossiers médicaux, la facturation et les rendez-vous. Au cours d'une période d'exercice, elle reçoit 14 demandes d'accès, 6 demandes de rectification et 3 demandes d'opposition concernant un usage de prospection des coordonnées. Travail demandé : 1) vérifier le nombre total de demandes et dire ce que chaque catégorie engage pour la clinique ; 2) pour le traitement de prospection, analyser sa base au regard des principes ; 3) proposer trois mesures de sécurité adaptées à la sensibilité des données de santé.

✔ Corrigé du TD 1
1) Le total se vérifie : 14 + 6 + 3 = 23 demandes reçues sur la période. Les demandes d'accès engagent la clinique à permettre au patient de connaître les données détenues sur lui et leurs usages, dans les conditions du cadre ; les demandes de rectification l'engagent à corriger les données inexactes — en matière médicale, une erreur peut avoir des conséquences qui dépassent le dossier ; les demandes d'opposition visent un usage précis, ici la prospection, et l'engagent à cesser cet usage pour les personnes concernées. Chaque demande est une pièce du dossier de conformité : les recevoir, les tracer et y répondre fait partie du traitement régulier, non d'une faveur. 2) La prospection sur les coordonnées des patients est une finalité distincte du soin : elle ne peut pas se nourrir silencieusement du fichier constitué pour soigner. Sa base doit être propre — typiquement l'accord des personnes pour cet usage — et l'opposition doit être honorée simplement ; utiliser un fichier de santé à des fins commerciales sans base propre cumule un détournement de finalité et une atteinte à la confiance qui fonde la relation de soin. 3) Mesures adaptées à la sensibilité : limiter l'accès aux dossiers aux seuls soignants et agents qui en ont besoin pour leurs fonctions, avec des identifiants personnels et non partagés ; tracer les consultations des dossiers sensibles pour pouvoir vérifier qui y a accédé ; sauvegarder les données dans des conditions protégées et sensibiliser le personnel aux réflexes de confidentialité — un écran laissé ouvert dans un couloir est une faille de sécurité au même titre qu'un défaut technique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Modération et retraits chez un hébergeur fictif : juger une procédure

L'hébergeur fictif « Sahel Hébergement » reçoit, sur une période d'exercice, 128 signalements de contenus hébergés. Après examen, 87 contenus sont retirés et 41 sont maintenus. Trois utilisateurs se plaignent : le premier dit que « l'hébergeur retire tout sans réfléchir » ; le deuxième, dont le contenu a été maintenu malgré son signalement précis et documenté, dit qu'il a été ignoré ; le troisième, auteur d'un contenu retiré sans explication, conteste la décision. Travail demandé : 1) vérifier les chiffres ; 2) répondre à chaque plainte par le mécanisme de la leçon 7 ; 3) proposer deux améliorations de procédure.

✔ Corrigé du TD 2
1) Vérification : 87 retraits + 41 maintiens = 128 signalements — le compte est bouclé ; en revanche, ces chiffres ne disent rien, à eux seuls, de la qualité de la procédure : un taux de retrait n'est ni une vertu ni une faute. 2) Première plainte : si des retraits sont intervenus sans examen sérieux, l'hébergeur manque à l'équilibre du mécanisme, qui protège aussi les contenus licites ; mais la plainte ne peut pas se juger sur le seul nombre — il faut regarder les décisions. Deuxième plainte : un signalement précis et documenté déclenche le devoir d'examiner et, si l'illicéité est établie, d'agir ; si le maintien repose sur un examen réel, il doit pouvoir être expliqué à l'auteur du signalement, et les points qui exigent un juge doivent être orientés vers lui — être « ignoré » sans réponse motivée serait un manquement de procédure. Troisième plainte : l'auteur d'un contenu retiré doit pouvoir connaître la raison du retrait et contester ; un retrait sans explication affaiblit le mécanisme du côté de la liberté d'expression. 3) Améliorations : motiver systématiquement les décisions dans les deux sens — retrait comme maintien — en identifiant le fondement retenu ; et ouvrir une voie de contestation interne, examinée par une personne différente de celle qui a décidé, avant le recours au juge. La procédure est la réponse du mécanisme aux deux critiques opposées : ni censeur automatique, ni boîte aux lettres sans suite. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Audit de conformité d'école d'une petite entreprise fictive

La boutique fictive « Sahel Négoce » (vente de matériel scolaire, fichier clients tenu sur un tableur) te confie un audit de conformité d'école. La grille comporte 12 critères : finalité écrite, information des clients, proportionnalité des données demandées, base de licéité identifiée, registre tenu, accès limité aux personnes utiles, identifiants personnels, sauvegardes, procédure de réponse aux demandes des clients, durée de conservation définie, accord distinct pour la prospection, prestataires identifiés. Ton relevé conclut : 5 critères conformes, 4 partiellement conformes, 3 non conformes. Le plan d'action proposé chiffre : formation du personnel 150 000 F, mise en place du registre et des modèles 80 000 F, sécurisation des accès et des sauvegardes 270 000 F. Travail demandé : 1) vérifier les comptes de la grille et du budget ; 2) dire quels trois critères non conformes tu traiterais en premier si le relevé précisait : pas d'accord distinct pour la prospection, aucun registre, identifiants partagés entre tous les vendeurs — en justifiant l'ordre par le risque.

✔ Attendus du TP 1
1) Vérification : 5 + 4 + 3 = 12 critères — la grille est entièrement couverte. Budget : 150 000 + 80 000 = 230 000 ; 230 000 + 270 000 = 500 000 F — le plan d'action se boucle à 500 000 F d'exercice. 2) Ordre par le risque : en premier, les identifiants partagés — c'est la faille de sécurité active : tant que tous les vendeurs utilisent le même accès, aucun contrôle d'accès ni aucune traçabilité n'existe, et n'importe quel incident devient impossible à attribuer ou à contenir ; la correction est rapide et peu coûteuse, elle conditionne toutes les autres. En deuxième, la prospection sans accord distinct : c'est un manquement de licéité en cours d'exécution — chaque envoi aggrave le manquement et expose à des plaintes ; il se corrige par une décision immédiate : suspendre les envois jusqu'à la mise en place d'un accord propre. En troisième, le registre absent : manquement réel, mais d'organisation et de preuve — il ne crée pas de tort immédiat aux clients ; il se corrige par le chantier documentaire du plan, qui capitalisera les deux premières corrections. L'audit enseigne ainsi sa méthode : on ne classe pas les corrections par facilité, mais par le risque qu'elles ferment — d'abord ce qui protège, ensuite ce qui rend licite, enfin ce qui prouve. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une association fictive constitue une liste de contacts pour sa lettre d'information : 3 200 adresses collectées lors d'événements. En la reprenant, elle constate que 750 personnes n'ont jamais donné d'accord pour recevoir la lettre — leurs adresses venaient de listes d'inscription aux événements eux-mêmes. 1) Combien d'adresses peut-elle utiliser pour sa lettre ? 2) Analyse la situation au regard de la finalité et de la base de licéité, et propose la régularisation.

✔ Corrigé
1) Calcul : 3 200 − 750 = 2 450 adresses utilisables pour la lettre d'information, c'est-à-dire celles des personnes qui ont donné leur accord pour cet usage. 2) Analyse : s'inscrire à un événement et recevoir une lettre d'information sont deux finalités différentes ; les adresses collectées pour la première ne migrent pas librement vers la seconde. Pour les 750 personnes, la base de licéité manque pour cet usage : ce n'est ni leur accord, ni une nécessité de l'événement passé. Régularisation : ne pas écrire aux 750 adresses pour la lettre — pas même « un seul envoi pour demander l'autorisation », qui serait déjà un usage de la finalité non couverte ; les inviter à s'abonner par les canaux publics de l'association — site, événements futurs — où chacune pourra donner, ou non, un accord propre à la lettre. Et pour l'avenir : séparer les formulaires, une case par finalité, refusée par défaut. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Deux commerçants fictifs concluent par voie électronique un contrat de fourniture de 1 250 000 F d'exercice. Le contrat fictif prévoit un acompte de 30 % à la signature, le

solde à la livraison. La signature utilisée est une simple image de signature manuscrite collée au document, et l'un des commerçants conteste ensuite avoir signé. 1) Calcule l'acompte et le solde. 2) Analyse la contestation et dis ce que chaque partie devra établir.

✔ Corrigé
1) Calcul : l'acompte vaut 30 % de 1 250 000, soit 375 000 F ; le solde vaut 1 250 000 − 375 000 = 875 000 F. Le taux de 30 % est ici une clause du contrat fictif d'exercice, non une règle de droit. 2) Analyse : la signature par image collée ne bénéficie d'aucune présomption de fiabilité — elle ne garantit ni l'identité de celui qui l'a apposée, ni l'intégrité du document. La partie qui invoque le contrat devra donc établir l'engagement par les autres éléments du dossier : échanges de messages ayant préparé le contrat, envoi du document depuis l'adresse habituelle du contestataire, commencement d'exécution — par exemple un paiement d'acompte de 375 000 F, dont la trace vaudrait reconnaissance forte de l'accord. Le contestataire, de son côté, devra expliquer ces éléments s'ils existent. La contestation ne se tranche donc pas sur l'image, mais sur le faisceau : la leçon pratique est que les parties auraient dû utiliser un procédé organisé — identité vérifiée, dispositif personnel, empreinte d'intégrité — proportionné à un engagement de ce montant, construit avant la signature et non plaidé après. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Sur la plateforme fictive ZambaChat, une courte vidéo montrant un enseignant fictif en pleine classe, filmé par un élève sans son accord, est publiée et repartagée ; l'enseignant demande le retrait. Un internaute objecte : « les enseignants sont des personnes publiques, on peut tout publier d'eux ». Qualifie l'atteinte, réponds à l'objection par la balance de la leçon 8, et ordonne les voies de l'enseignant.

✔ Corrigé
Qualification : la vidéo capte et diffuse l'image et la voix d'une personne identifiable, dans l'exercice de ses fonctions mais sans son accord ; elle constitue une atteinte au droit à l'image et, selon son usage et ses commentaires, une possible atteinte à la vie privée et à la considération ; c'est aussi un traitement de ses données personnelles. Réponse à l'objection : un enseignant exerce une mission publique, il n'est pas pour autant une « personne publique » dont l'image deviendrait libre ; même pour les personnes exposées, la protection demeure pour ce qui ne contribue pas à un débat d'intérêt général — filmer une classe à son insu et diffuser la séquence pour la commenter ou s'en moquer n'informe sur rien de légitime ; le contexte — un établissement scolaire, des mineurs présents à l'image — aggrave encore l'exigence. La balance tranche donc pour la protection, tout en réservant l'hypothèse différente d'un enregistrement qui documenterait un fait d'intérêt général avéré, débattu avec les précautions requises : l'exception existe en discussion, elle ne couvre pas ce dossier. Voies ordonnées : demande de retrait à l'élève auteur ; signalement précis à la plateforme pour la publication et ses repartages ; saisine de la direction de l'établissement ; conservation des preuves ; puis, si nécessaire, autorité des données et juge pour le retrait ordonné et la réparation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit du numérique se décrit le mieux comme…

   A) Un code unique qui remplacerait les autres branches du droit

   B) Un carrefour où contrats, preuve, données, pénal et droits de la personnalité rencontrent les réseaux

   C) Un espace sans droit, régi par les seuls usages des plateformes

2. Le principe de finalité impose…

   A) De collecter le plus de données possible au cas où

   B) De supprimer toute donnée dès sa collecte

   C) De ne collecter des données que pour un objectif déterminé et annoncé, sans réutilisation incompatible

3. À propos du consentement, l'affirmation exacte est…

   A) C'est une base de licéité parmi d'autres, qui doit être libre et éclairée

   B) C'est la seule base possible de tout traitement

   C) Une case pré-cochée suffit à l'établir

4. L'APDP, autorité malienne compétente, est décrite dans ce cours par…

A) Son organigramme détaillé et la liste de ses membres

B) Ses fonctions : informer, encadrer les formalités, contrôler, traiter les plaintes et graduer les suites

C) Le montant exact de ses amendes

5. Dans un parcours d'achat en ligne, le geste qui vaut acceptation est…

A) La simple visite de la page du produit

B) La mise au panier

C) La confirmation de la commande après l'affichage des informations essentielles, dont le prix total

6. La preuve électronique est admise lorsque sont discutées et réunies…

A) L'identification de l'auteur, l'intégrité du document et une conservation fidèle

B) Une impression papier systématique de chaque écran

C) La seule affirmation du commerçant

7. Une signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité lorsque…

A) Il s'agit d'une image de signature collée dans le document

B) Le procédé remplit les conditions exigeantes prévues par le cadre : identité vérifiée, dispositif contrôlé, intégrité garantie

C) Le document est très long

8. L'usurpation d'identité en ligne se définit sobrement comme…

A) Le fait de critiquer quelqu'un sous un pseudonyme

B) Un débat animé sur un forum

C) L'usage des éléments d'identification d'autrui pour se faire passer pour elle

9. Pour un hébergeur, le mécanisme central est…

A) Surveiller lui-même, en permanence, tous les contenus stockés

B) Agir promptement dès qu'un contenu illicite est porté à sa connaissance par un signalement précis ou une décision de justice

C) Ne jamais rien retirer, quoi qu'il arrive

10. Devant une photo de soi publiée sans accord sur un réseau social, la première démarche raisonnée est…

A) Publier soi-même des photos de l'auteur en représailles

B) Ne rien conserver et attendre que cela passe

C) Documenter l'atteinte, puis demander le retrait — à l'auteur, à la plateforme — avant les voies de l'autorité et du juge si besoin

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est un carrefour de matières : le droit commun continue de s'appliquer, spécialisé par des textes sectoriels.

2. Réponse C — La finalité déclarée borne les usages permis : un objectif nouveau exige une base propre.

3. Réponse A — Le consentement n'est qu'une base parmi d'autres — contrat, obligation légale, mission d'intérêt public — et une case pré-cochée n'exprime aucune volonté.

4. Réponse B — L'autorité est présentée par ses fonctions ; les paramètres des sanctions vivent dans les textes en vigueur, jamais dans ce cours.

5. Réponse C — L'acceptation suppose un geste de confirmation éclairé : le prix complet et les éléments essentiels doivent avoir été montrés avant.

6. Réponse A — Ce sont les trois conditions du raisonnement de chaîne : qui, intact, conservé.

7. Réponse B — La présomption s'attache aux procédés organisés et vérifiés ; l'image collée n'offre ni identification ni intégrité.

8. Réponse C — Nom, image, identifiants : les utiliser pour se faire passer pour la personne, le plus souvent afin de nuire ou de commettre une autre infraction.

9. Réponse B — Pas de surveillance générale exigée, mais un devoir d'agir dès la connaissance : le signalement précis est le déclencheur.

10. Réponse C — La preuve d'abord, puis la gradation des voies : amiable, plateforme, autorité des données, juge.

Résumé — les notions importantes

• Le droit du numérique est un carrefour de matières organisé en couches de sources : droit commun, textes sectoriels, instruments régionaux, cadres comparatifs — la méthode commande de qualifier avant de chercher la règle.

• La protection des données repose sur des principes reformulés : finalité, proportionnalité, licéité — le consentement n'est qu'une base parmi d'autres —, exactitude, conservation limitée et information des personnes.

• Les personnes disposent de droits en catégories — information, accès, rectification, opposition, effacement selon le cadre — et le responsable doit la sécurité, obligation de moyens renforcée proportionnée à la sensibilité.

• Le cadre malien associe une loi relative à la protection des données, nommée par son objet et consultée en vigueur, et l'APDP, autorité décrite par ses fonctions : informer, encadrer les formalités, contrôler, graduer les suites.

• Le contrat en ligne reste un contrat : la page vaut offre, la confirmation éclairée vaut acceptation, et la loyauté du parcours fabrique la preuve du consentement.

• La preuve et la signature électroniques se jugent en chaîne : identification de l'auteur, intégrité du document, conservation fidèle ; les procédés les plus exigeants emportent une présomption de fiabilité.

• La cybercriminalité se classe sobrement en trois familles — systèmes et données, patrimoine facilité par les réseaux, contenus et personnes — décrites par leurs éléments, jamais par leurs modes opératoires.

• La responsabilité suit le rôle des acteurs d'Internet : l'hébergeur n'a pas à tout surveiller mais doit agir dès la connaissance ; sur les réseaux sociaux, image, vie privée et propos se protègent par des voies graduées, en équilibre avec la liberté d'expression.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Cours I Droit des médias et du numérique

Chaîne : Gauthier Soufflard · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un premier cours universitaire de droit des médias et du numérique qui ouvre la matière : champs couverts, place des réseaux et des contenus, articulation avec les droits voisins. Il prolonge la cartographie de la leçon 1 — domaines et couches de sources.

https://www.youtube.com/watch?v=4JESbdRWpxg

Leçon 4 — Le Droit du Commerce Électronique : règles, obligations et exemples concrets

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Les règles et obligations du commerce électronique présentées avec des exemples concrets : information du consommateur, contrat en ligne, responsabilités du vendeur. Elle illustre le parcours loyal décrit à la leçon 4, qui fabrique la preuve du consentement.

https://www.youtube.com/watch?v=3Mc3XncQ588

Leçon 5 — Signature électronique : comment ça marche ?

Chaîne : LE DROIT POUR MOI · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le fonctionnement de la signature électronique expliqué par des juristes : identification du signataire, lien au document, intégrité garantie. Elle donne à voir la chaîne de confiance raisonnée à la leçon 5, maillon par maillon.

https://www.youtube.com/watch?v=GhTZUbp9M-8

Leçon 6 — DRT301 Chapitre 5 - La cybercriminalité notions et sanctions

Chaîne : NELLAPP · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un chapitre de cours consacré aux notions de cybercriminalité et à la logique des sanctions : familles d'infractions, éléments constitutifs, réponse pénale en catégories. Il prolonge l'aperçu sobre de la leçon 6, centré sur la qualification et la posture des victimes.

https://www.youtube.com/watch?v=dOdCV7WO8jY

Leçon 8 — Internet et réseaux sociaux : que dit la loi ?

Chaîne : Bruxelles-J · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une juriste spécialisée répond aux questions des jeunes sur ce que la loi dit d'Internet et des réseaux sociaux : données personnelles, droit à l'image, liberté d'expression en ligne. Elle fait écho à l'équilibre de la leçon 8 entre droits des personnes et liberté de s'exprimer.

https://www.youtube.com/watch?v=MDyS_i9YblI

Sources et références

• Loi malienne relative à la protection des données à caractère personnel : texte de référence de la matière, nommé par son objet et à consulter dans sa version en vigueur auprès des sources officielles et de l'autorité compétente.

• Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) : autorité compétente décrite par ses fonctions — information du public et des organismes, encadrement des formalités prévues, contrôle et traitement des plaintes ; ses publications et repères pratiques sont la source à consulter pour toute démarche réelle.

• Textes maliens et régionaux du numérique nommés par leur objet : communications et transactions électroniques, société de l'information, cybercriminalité, et instruments d'harmonisation de la CEDEAO et de l'Union africaine en matière de données et de cybersécurité — à consulter en vigueur.

• Le règlement européen de protection des données (RGPD), cité uniquement comme cadre comparatif : principes et droits des personnes en idées générales, pour comprendre les convergences sans jamais le substituer aux textes applicables au Mali.

• DRO-L2-01 « Droit des obligations » et DRO-L1-05 « Droit des personnes et de la famille » (Bibliothèque Universitaire IAM) : les fondations du contrat et du droit à l'image ; INF-L2-24 (filière Informatique) pour le versant technique des systèmes et de la sécurité des réseaux.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !